

Datei: emails/2024-11-19_hanna_an_kanzlei_erstanfrage.eml

Von	hanna.trueffelberch@trueffelberch-uergelheim-architektur.de
An	info@klotzkette.de
Datum	Tue, 19 Nov 2024 21:14:33 +0100
Betreff	Erstanfrage Familienrecht / Scheidung

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich wende mich an Ihre Kanzlei auf Empfehlung einer guten Freundin, die von Ihnen in einer arbeitsrechtlichen Angelegenheit vertreten wurde.

Mein Name ist Hanna Trüffelberch, geb. Ürgelheim. Ich bin Architektin und lebe in Hannover. Mein Ehemann und ich haben uns am 14. November 2024 getrennt; er ist am selben Tag ausgezogen. Wir sind seit 2008 verheiratet und haben drei Kinder (15, 12 und 9 Jahre alt).

Ich benötige dringend anwaltliche Beratung zu folgenden Themen:

- Sorgerecht und Umgang mit den Kindern (mein Mann fordert sofort ein 50/50-Modell)
- Trennungsunterhalt und Kindesunterhalt
- Zugewinnausgleich (mein Mann hat 2018 eine Schreinerei gegründet, ich bin Mitinhaberin eines Architekturbüros)
- Scheidung (voraussichtlich Anfang 2026 nach Ablauf des Trennungsjahres)

Die Situation ist emotional sehr belastet. Ich möchte vor allem, dass meine Kinder so wenig wie möglich darunter leiden.

Bitte teilen Sie mir mit, ob und wann ein erstes Gespräch möglich ist — gerne auch telefonisch oder per Videocall. Ich bin beruflich flexibel und kann kurzfristig Termine freimachen.

Mit freundlichen Grüßen

Hanna Trüffelberch
Trüffelberch & Ürgelheim Architekturpartnerschaft PartGmbH
Limmerkirchstraße 5 (Büro), 30449 Hannover-Linden
Tel. Büro: 0511 / 934 77 20
Mobil: 0176 / 231 44 87

Von	s.kowalczyk@hannover-stadt.de
An	helmstedt@helmstedt-hannover.de
Kopie	info@klotzkette.de
Datum	Tue, 25 Feb 2025 09:47:11 +0100
Betreff	Kindschaftssache Trüffelberch — Eingangsbestätigung und Datenschutzhinweis

Sehr geehrte Frau RAin Helmstedt,
sehr geehrte Damen und Herren der Kanzlei Klotzkette,

ich schreibe Ihnen nach Eingang der uns übermittelten Vollmacht von Frau Hanna Trüffelberch, Lindener Hofstraße 47, 30449 Hannover.

Hiermit bestätige ich den Eingang der schriftlichen Meldung von Frau Trüffelberch vom 03. März 2025. Aufgrund des Eingangs der Meldung habe ich die Kindschaftssache Trüffelberch (unsere interne Erfassungsnummer: JFA-HAN-2025-1872, vertraulich) zur weiteren Bearbeitung übernommen.

Ich weise vorsorglich darauf hin, dass personenbezogene Daten der betroffenen Kinder, des Vaters und der Mutter dem Sozialdatenschutz gemäß §§ 35 ff. SGB I, §§ 67 ff. SGB X unterliegen. Eine Weitergabe von Informationen aus unserem Verfahren an Dritte — auch an die Anwältinnen — ist grundsätzlich nur mit Einwilligung der Betroffenen bzw. in den gesetzlich vorgesehenen Ausnahmen möglich.

Auf Grundlage der vorliegenden Vollmacht von Frau Trüffelberch werde ich relevante Verfahrensschritte mit Ihnen abstimmen. Ein erstes persönliches Gespräch mit Frau Trüffelberch und den Kindern ist für den 20. März 2025, 10:00 Uhr, in unseren Räumlichkeiten am Aegidientorplatz 1, 30159 Hannover (Eingang Hauptbau, Zimmer 213) terminiert. Eine separate Einladung geht Frau Trüffelberch postalisch zu.

Zu Ihren Händen gebe ich lediglich bekannt, dass das Verfahren aufgenommen wurde. Für den Antragsgegner (Herrn Franz Trüffelberch) läuft eine separate Kontaktaufnahme durch unser Haus.

Für Rückfragen stehe ich unter 0511 169-42710 (Mo–Do 9–12 Uhr) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Susanne Kowalczyk
Fachberaterin — Allgemeiner Sozialer Dienst
Fachbereich Jugend und Familie Hannover-Linden
Landeshauptstadt Hannover
Aegidientorplatz 1, 30159 Hannover

Von	ganzhorn@ganzhorn-familienrecht-hannover.de
An	helmstedt@helmstedt-hannover.de
Kopie	info@klotzkette.de
Datum	Wed, 30 Apr 2025 16:23:05 +0200
Betreff	Kindschaftssache Trüffelberch — Wechselmodell, SBGG, Jugendamt

Sehr geehrte Frau Kollegin Helmstedt,
sehr geehrte Frau Kollegin Dr. Pohl-Krauss,

ich nehme Bezug auf das erste Cochemer-Gespräch vom April 2025 und auf verschiedene Kontakte zwischen unseren Mandanten.

Im Auftrag meines Mandanten Franz Trüffelberch teile ich folgendes mit:

1. WECHSELMODELL

Mein Mandant bekräftigt seinen Wunsch nach einem Wechselmodell mit wöchentlichem Wechsel (7/7-Rhythmus). Er ist der Auffassung, dass die bisherige Regelung (14-tägiges Wochenende + Mittwochabend) seinem Anteil an Betreuung und Erziehung in keiner Weise gerecht wird. Als Vater von drei Kindern möchte er aktiv am Alltag der Kinder teilhaben.

Mein Mandant bestreitet, dass er in der Vergangenheit weniger in die Alltagsbetreuung eingebunden war. Er hat in den Jahren 2020 bis 2023 erhebliche Aufgaben im Haushalt übernommen und ist stets für die Kinder da gewesen.

2. ALKOHOL-VORFALL 22./23.02.2025

Die Darstellung der Antragstellerin und der Schilderung, die dem Jugendamt präsentiert wurde, weist mein Mandant vollständig zurück. Er hat an besagtem Abend zwei Bier getrunken und war gegen 22:30 Uhr auf dem Sofa eingeschlafen — das ist sein gutes Recht. Die Kinder waren sicher und gut versorgt. Die Darstellung von Mara ist nach Auffassung meines Mandanten beeinflusst durch die Haltung der Mutter, die aktiv Stimmung gegen ihn macht.

Mein Mandant hat dem Jugendamtsgespräch zugestimmt; der Termin musste aus dringenden betrieblichen Gründen zweimal verlegt werden. Er wird das Gespräch zeitnah führen.

3. SBGG-ANTRAG MARA

Mein Mandant verweigert seine Zustimmung zu dem Antrag auf Änderung der Geschlechtsangabe seiner Tochter Mara nach § 2 Abs. 3 SBGG. Er hält den Antrag zum jetzigen Zeitpunkt für voreilig und nicht dem Wohl des Kindes dienlich. Er wünscht eine fachpsychologische Begutachtung, bevor er eine Entscheidung treffen kann. Er ist bereit, hierüber in Gesprächen mit einer Familienpsychologin zu sprechen.

4. ZUGEWINN UND UNTERLAGEN

Mein Mandant ist zur Vorlage der Jahresabschlüsse der Holzwerkstätten e.K. bereit. Die Unterlagen für 2022 und 2023 liegen bei seinem Steuerberater; 2024 ist noch nicht abgeschlossen. Wir rechnen damit, die Unterlagen bis Ende September 2025 vorlegen zu können.

5. TRENNUNGSUNTERHALT

Mein Mandant behält sich vor, Trennungsunterhalt nach § 1361 BGB gerichtlich geltend zu machen. Angesichts der erheblichen Einkommensdifferenz beider Parteien ist dies nach unserer Auffassung dem Grunde nach berechtigt. Wir bitten um Mitteilung, ob Ihre Mandantin freiwillig zu einer monatlichen Zahlung bereit ist.

Mit kollegialen Grüßen

Dr. Alexandra Ganzhorn
Rechtsanwältin, Fachanwältin Familienrecht
Ganzhorn Familienrecht, Schillerstraße 27, 30175 Hannover
Tel. 0511 / 88 44 71 0

Von	leitung@goetheschule-hannover.de
An	helmstedt@helmstedt-hannover.de
Datum	Thu, 10 Jul 2025 10:08:44 +0200
Betreff	Schülerin Mara Trüffelberch — Information nach Vollmachtseingang

Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin Helmstedt,

wir schreiben Ihnen auf der Grundlage der uns vorliegenden Vollmacht von Frau Hanna Trüffelberch sowie nach Rücksprache mit unserer Datenschutzbeauftragten.

Unsere Schulpsychologin, Frau Rennert-Klein, hat uns gebeten, Sie über den Stand der schulischen Situation der Schülerin Mara Trüffelberch (Klasse 10c) zu informieren.

Frau Rennert-Klein hat mit Mara nach dem Vorfall vom Februar 2025 mehrere Gespräche geführt (02.03., 04.03. und 18.04.2025). Sie teilt mit: Mara zeigt trotz der familiären Belastung keine akuten psychischen Auffälligkeiten und ist schulisch engagiert. Sie verfügt über ein gut entwickeltes Selbstbewusstsein und einen stabilen Freundeskreis. Gleichzeitig ist die emotionale Last durch den elterlichen Konflikt deutlich spürbar.

Frau Rennert-Klein hat Mara auf die Möglichkeit einer Schulberatung hingewiesen, die Mara derzeit nicht in Anspruch nehmen möchte.

Zum Thema Personenstand: Mara hat gegenüber ihrer Klassenlehrerin und Frau Rennert-Klein geäußert, dass sie einen Vornamen- und Geschlechtseintragswechsel beantragt hat (nach SBGG). Mara wünscht ausdrücklich, dass das Thema in der Schule nicht weiter verbreitet wird, bis die Situation mit dem Vater geklärt ist. Die Schule respektiert diesen Wunsch. In schulischen Unterlagen wird Mara bis auf Weiteres weiterhin unter dem bisherigen Namen geführt.

Wir haben parallel zur Jugendamtsmeldung der Schule (unsere Meldung nach § 8a SGB VIII, abgegeben am 15.03.2025) keine weiteren Schritte unternommen, da das Jugendamt das Verfahren übernommen hat.

Die Schulleitung steht für Fragen zur Verfügung. Für eine direkte Korrespondenz zur schulischen Situation der Schülerin bitten wir um eine erneuerte datenschutzkonforme Vollmacht (Formular beigelegt — aus technischen Gründen nicht angehängt; bitte telefonisch anfordern).

Mit freundlichen Grüßen

Berthold Engemann
Schulleiter
Goetheschule Hannover — Gymnasium
Lavesallee 12, 30169 Hannover
Tel. 0511 / 22 11 94 0
schulleitung@goetheschule-hannover.de

Tabellenblatt: Kontobewegungen

Datum	Konto	Buchungstext	Betrag EUR	Zuordnung laut Beleg	Belegdatei	Anmerkung
03.01.2025	Gemeinschaft skonto	Darlehensrate	-1564	Haus	Konto_2025_01.pdf	Dauerauftrag
05.01.2025	Gemeinschaft skonto	Kita und Mensa	-438.2	Kinder	Schule_Kita_Jan.pdf	drei Einzüge
15.01.2025	Hanna privat	Geschäftsführergehalt	4218.44	Einkommen Hanna	Lohn_2025_01.pdf	netto
28.01.2025	Franz Geschäft	Privatentnahme	-3100	Franz privat	Sachkonto_1800.xlsx	Gegenkonto offen
12.03.2025	Hanna privat	Gewinnvorauszahlung	16000	Partnerschaft	Verrechnung_1708.pdf	Steuerrücklage nicht getrennt
08.04.2025	Gemeinschaft skonto	Klassenfahrt Mara	-428	Kind Mara	Schule_Mara_0804.pdf	Hanna verauslagt
02.06.2025	Franz privat	Miete Bothfeld	-1280	Wohnung Franz	Mietvertrag_Franz.pdf	warm
14.07.2025	Gemeinschaft skonto	Zahnspange Jonas	-684.5	Kind Jonas	KFO_1407.pdf	Erstattung offen
23.09.2025	Architektur PartGmbH	Sondertilgung Hausrate Hanna	-12000	Immobilie	Bankbestätigung_2509.pdf	Verbuchung 30. September

Tabellenblatt: Hinweis

Dateistand	Zusammenführung aus Kontoauszügen und Buchhaltungsbelegen am 26. September 2025; Zuordnungen sind wörtlich aus den Belegen übernommen.
Bearbeitung	Rohdaten aus dem bezeichneten Vorgang; offene oder ungeprüfte Werte bleiben kenntlich.

Tabellenblatt: **Betreuungszeiten**

Datum	Kind	Abholung	Rückgabe	Übernachtung bei	Termin oder Kosten	Betrag EUR	Quelle
06.08.2025	Mara	entfällt	entfällt	Hanna	Therapietermin	75	Praxisquittung
06.08.2025	Jonas	17:12 Franz	20:16 Hanna	Hanna	Fußballtraining	0	Kalender Hanna
06.08.2025	Lina	17:12 Franz	20:16 Hanna	Hanna	Abendessen	0	Kalender Hanna
15.08.2025	alle	16:31 Franz	17.08. 18:24 Hanna	Franz	Wochenende	0	Nachrichtenverlauf
20.08.2025	Jonas	17:06 Franz	19:58 Hanna	Hanna	Fußballschule	89.95	Kassenbon
29.08.2025	alle	16:44 Franz	31.08. 19:06 Hanna	Franz	Wochenende, Rückgabe verspätet	0	Nachrichtenverlauf
03.09.2025	Lina	17:18 Franz	20:03 Hanna	Hanna	Musikschule	42	Monatsbeitrag
12.09.2025	Mara	keine Abholung	entfällt	Hanna	Mara blieb wegen Schulfest	18.5	Chat und Quittung

Tabellenblatt: **Hinweis**

Dateistand	Rohübertrag aus Kalendern, Nachrichten und Belegen; fehlende Zeiten wurden nicht ergänzt.
Bearbeitung	Rohdaten aus dem bezeichneten Vorgang; offene oder ungeprüfte Werte bleiben kenntlich.

Datei: jpg/architekturbuero_innenhof_linden.jpg



Bilddatei: architekturbuero_innenhof_linden.jpg

Datei: jpg/holzwerkstatt_franz_bothfeld.jpg



Bilddatei: holzwerkstatt_franz_bothfeld.jpg

Datei

Office-Dokument: 01_erstgesprach_mandantennotiz.docx

Kanzleinotiz Erstgespräch

Datum: 28.11.2024, 14:00–16:30 Uhr

Mandantin: Hanna Trüffelberch, geb. Ürgelheim, 44 Jahre, Architektin

Kanzleinotiz: RAin Dr. Friederike Pohl-Krauss, Fachanwältin Familienrecht

Kanzlei: Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Friedrichstraße 74, 10117 Berlin

Kooperationsanwältin (Hannover): RAin Sabine Helmstedt, Marktstraße 12, 30159 Hannover

Zur Person

Hanna Trüffelberch erscheint pünktlich und merklich erschöpft. Sie bringt eine geordnete Mappe mit Dokumenten sowie ein vorbereitetes Deckblatt „Trennungsunterlagen“ mit — sie ist erkennbar gewohnt, strukturiert zu arbeiten. Sie ist Architektin und Mitinhaberin der „Trüffelberch & Ürgelheim Architekturpartnerschaft PartGmbH“ in Hannover-Linden, rd. 18 Mitarbeiter. Die Kanzlei wurde ihr durch eine Bekannte empfohlen.

Sie ist 44 Jahre alt, geboren in Hannover. Ihr Ehemann Franz Trüffelberch, 47, ist seit 14.11.2024 ausgezogen. Sie trägt die Entscheidung, rechtliche Schritte einzuleiten, erkennbar schwer. Der Entschluss, Anwältin zu beauftragen, fiel ihr schwer; sie betonte mehrfach, die Kinder kämen über alles.

Sachverhaltsaufnahme

Ehe und Trennung

Heirat am 12.08.2008 in Hannover. Kein Ehevertrag. Drei gemeinsame Kinder: Mara (geb. 2009, 15 Jahre, Klasse 10, Gymnasium Linden), Jonas (geb. 2012, 12 Jahre, Klasse 6), Lina (geb. 2015, 9 Jahre, Klasse 4). Alle drei leben weiterhin mit Hanna in der gemeinsamen Immobilie, Lindener Hofstraße 47, 30449 Hannover-Linden.

Franz Trüffelberch hat am 14.11.2024 die Hauptwohnung verlassen und ist in eine Mietwohnung in Hannover-Bothfeld gezogen (Adresse lt. Mandantin: Burgweg 38, 30655 Hannover-Bothfeld — noch nicht verifiziert). Er ist selbstständig als Inhaber der „Trüffelberch Holzwerkstätten e.K.“ in Hannover, gegründet 2018.

Anlass der Trennung

Hanna entdeckte in der zweiten Novemberwoche 2024 auf dem gemeinsam genutzten Familien-iPad (Kind hatte kurz ihr Handy zum Spielen gegeben, Autosynchro aktiv) Nachrichten zwischen Franz und einer Frau namens „S.“ — nach dem Ton und Inhalt handelt es sich nach Einschätzung Hannas um eine romantisch-sexuelle Beziehung. Aus den Nachrichten ergibt sich der Beginn im Sommer 2024. Hanna stellte Franz am 13.11.2024 zur Rede. Franz bestritt zunächst, räumte auf Nachfrage „ein engeres Verhältnis“ ein. Tags darauf bat er, ausziehen zu dürfen. Hanna stimmte zu.

Hanna bezeichnet die Affäre als Hauptauslöser der Trennung, ist aber nüchtern genug zu wissen, dass die Ehe bereits vorher unter dem Stress der unterschiedlichen beruflichen Entwicklung gelitten habe.

Kinder und Betreuung

Die drei Kinder sind bei Hanna. Franz hat bisher alle 14 Tage das Wochenende mit den Kindern verbracht (Freitag nach Schulschluss bis Sonntag 18:00 Uhr), außerdem regelmäßig mittwochs abends. Er holt die Kinder bei Hanna ab. Der Alltag liegt vollständig bei Hanna: Schule, Arzttermine, Hobbys, Hausaufgaben.

Franz verlangt nach Angabe der Mandantin seit Mitte November ein Wechselmodell 50/50. Hanna ist damit ausdrücklich nicht einverstanden. Sie begründet das mit der ungleichen Alltagsverantwortung in der Ehe, den Schulrhythmen, der emotionalen Situation der Kinder und — seit Ende Februar 2025 — mit einem konkreten Vorfallshinweis bezüglich Alkohol (dazu unten).

Alkohol / Kindeswohlaspekt

Hanna erwähnt einen Vorfall vom 22.02.2025: Alle drei Kinder kamen nach einem Wochenende bei Franz sichtlich „verstört“ (Hannas Wort) nach Hause. Lina weinte beim Aussteigen, Jonas war einsilbig. Mara erzählte Hanna, der Vater sei am Samstagabend „komisch“ gewesen — unsicherer Gang, laute Stimme, sei irgendwann eingeschlafen. Die Kinder hatten sich bei Mara in deren Zimmer verbarrikadiert. Hanna spricht nicht von Gewalt. Mara hat die Schilderung einige Tage später auch einer Klassenlehrerin erzählt; die Lehrerin hat die Schulpsychologie informiert.

Hanna hat am 03.03.2025 beim Jugendamt Hannover-Linden eine formlose Meldung eingereicht. Ein Gespräch mit dem Jugendamt ist für Anfang März geplant.

Vermögenslage (erste Angaben)

- Gemeinsames Haus: Lindener Hofstraße 47, Eigentümer je 1/2, Wert nach erster Sachverständigenschätzung rd. 920.000 EUR, Restdarlehen rd. 280.000 EUR (Volksbank Hannover). Hanna möchte das Haus halten, die Kinder sollen nicht umziehen müssen.
- Architekturbüro PartGmbH: Hanna als Mitinhaberin mit ihrer Schwester Anne Ürgelheim (je 50 % Gesellschafteranteile). Hanna hat ein erstes Bewertungsgespräch mit dem Steuerberater der Kanzlei geführt; der Unternehmenswert liegt nach deren Einschätzung bei mindestens 1,2–1,5 Mio. EUR.
- Franz' Holzwerkstätten: 2018 gegründet, während der Ehe. Jahresumsatz nach Angabe Hannas zuletzt rd. 1,1 Mio. EUR, Gewinn „deutlich schwankend“.
- BAV: Hanna hat eine Betriebsrentenanwartschaft über das Versorgungswerk der Architektenkammer Niedersachsen (nicht NRW — Hanna korrigiert im Gespräch auf NDS). Anwartschaft noch nicht beziffert.
- Gesetzliche Rentenversicherung: beide versichert.
- Bausparvertrag, gemeinsame Konten, Depot.

Unterhalt

Hanna verdient als Inhaberin der PartGmbH ca. 8.400 EUR/Monat netto (Kombination Inhaberentnahme + Geschäftsführergehalt, variabel). Franz nach eigener Aussage (Hanna aus Gesprächen) ca. 3.100 EUR netto.

Trennungsunterhalt: Hanna hat keinen Bedarf, aber eine eventuelle Umkehrsituation ist zu prüfen (Franz gegen Hanna?).

Personenstand Mara / SBGG

Mara, 15 Jahre, hat Hanna schon vor einigen Monaten erklärt, sich nicht als Mädchen zu identifizieren. Hanna unterstützt das offen. Im Sommer 2025 soll Mara einen Antrag nach dem Selbstbestimmungsgesetz (SBGG) stellen wollen. Franz weiß davon und hat nach Angabe Hannas

gesagt, er werde das „nicht unterschreiben“ und wolle Hanna notfalls „das Sorgerecht entziehen“. Diese Formulierung hat Hanna stark aufgebracht.

Mandantenziele

1. Sorge und Umgang klären: Hanna will Residenzmodell behalten, Franz erweitertes Umgangsrecht (14-tägig + Mittwoch).
2. Kindeswohlaspekt Alkohol: Klärung, ob einstweilige Anordnung notwendig.
3. Scheidung: Hanna möchte Scheidungsantrag Anfang 2026 einreichen (Trennungsjahr endet ca. November 2025).
4. Vermögen: Haus halten (Zukauf Franz' Anteil), Zugewinnausgleich klären, keine Zerschlagung des Büros.
5. SBGG / Mara: Franz' Zustimmung soll rechtlich bewertet werden.
6. Ruhe für die Kinder: keine Eskalation.

Sofortmaßnahmen

- Mandatsvertrag und Vollmacht heute übergeben. ✓
- Kontakt zu RAin Helmstedt (Hannover) aufnehmen — ortskundige Kooperation für Termine beim Familiengericht Hannover.
- Sorgerecht und Umgang: vorläufige schriftliche Festhaltung des Status quo sinnvoll.
- Jugendamt Hannover: Mandantin soll Kontakt protokollieren, Kanzlei erhält Vollmacht zur Korrespondenz.
- Wirtschaftsgutachter für Architekturbüro benennen (Hinweis: Bewertung muss Goodwill vs. Substanz trennen, da Schwester Mitgesellschafterin).
- Nächster Besprechungstermin: 12.12.2024, 11:00 Uhr (Telefon, RAin Helmstedt zugeschaltet).

Notiz Dr. Pohl-Krauss, 28.11.2024

Datei

Office-Dokument: 02_familienkonstellation_und_trennungschronik.docx

Familienkonstellation und Trennungschronik

Stand: September 2025

Bearbeiterin: RAin Dr. Friederike Pohl-Krauss

1. Die Familie im Überblick

Person	Geburtsjahr	Status	Wohnort
Hanna Trüffelberch, geb. Ürgelheim	1980	Architektin, Inhaberin PartGmbH	Lindener Hofstraße 47, 30449 Hannover-Linden
Franz Trüffelberch	1977	Schreiner/Unternehmer, Inhaber e.K.	Burgweg 38, 30655 Hannover-Bothfeld (seit Nov. 2024)
Mara Trüffelberch	2009, 15 J.	Schüler*in, Kl. 10 Gymnasium	bei Hanna
Jonas Trüffelberch	2012, 12 J.	Schüler, Kl. 6	bei Hanna
Lina Trüffelberch	2015, 9 J.	Schülerin, Kl. 4	bei Hanna
Anne Ürgelheim	1977	Architektin, Mitgesellschafterin PartGmbH	Hannover-Linden (Privatadresse nicht akt.)

Ehe: geschlossen 12.08.2008 Standesamt Hannover-Mitte, Az. bei Standesamt noch nicht angefordert.

Trennungsdatum: 14.11.2024 (Auszug Franz in Mietwohnung Bothfeld).

Trennungsjahr-Ende: 14.11.2025 (frühestmögliche Einreichung des Scheidungsantrags, sofern ein Trennungsjahr abgelaufen ist).

2. Persönliche Hintergründe

Hanna Trüffelberch

Hanna hat Architektur an der Leibniz Universität Hannover studiert (Dipl.-Ing.), Abschluss 2004. Danach mehrere Jahre als Angestellte bei einer Hannoveraner Stadtplanungskanzlei. 2008 — parallel zur Heirat — Gründung der PartGmbH zusammen mit ihrer Schwester Anne. Das Büro wuchs stetig; heute 18 Mitarbeiter, Schwerpunkt öffentlicher Hochbau und Bauten für soziale Einrichtungen. Hanna ist Geschäftsführerin und persönlich haftende Gesellschafterin zur Hälfte.

Hanna beschreibt die Ehe als über lange Zeit stabil, aber zunehmend spannungsgeladen seit ca. 2020: Franz' Werkstatt lief nach der Pandemie turbulent, Hanna trug finanziell mehr als ursprünglich erwartet. Franz kritisierte den wachsenden Zeitaufwand für das Büro; Hanna empfand das als Konkurrenz statt Unterstützung.

Franz Trüffelberch

Gelernter Schreiner, Gesellenbrief 1998, Meisterbrief 2006. Bis 2017 Angestellter bei einem Hannoveraner Innenausbau spezialisten. Gründung der „Trüffelberch Holzwerkstätten e.K.“ 2018. Die Werkstatt ist im Gewerbegebiet Hannover-Stöcken ansässig, ca. 5–7 Mitarbeiter, Schwerpunkt individueller Innenausbau für Privatkunden und Gewerbeobjekte. Das Unternehmen ist 2018 bis 2020 stark gewachsen, lief 2021–2022 unter coronabedingten Lieferkettenproblemen schleppend, hat sich seitdem wieder erholt.

Franz hat nach Angaben Hannas niemals die Buchführung offengelegt; Hanna weiß von Jahresüberschüssen, kennt aber keine genauen Zahlen. Kontoeinsicht hatte sie als Ehefrau nicht mehr, seit Franz ein separates Geschäftskonto eingerichtet hatte.

Beziehung vor der Trennung

Hanna und Franz hatten nach Hannas Schilderung zuletzt selten gemeinsame Abende. Franz verbrachte viele Wochenenden in der Werkstatt oder auf Messen. Ab Sommer 2024 fiel Hanna auf, dass Franz häufiger spät heimkam und das Handy nicht aus der Hand legte. Sie schob es auf Stress.

3. Chronik der Trennung und des Verfahrens

Datum	Ereignis	Quelle/Beleg
Sommer 2024	Beginn der Affäre Franz' mit „S.“ (lt. Auswertung der Nachrichten)	WhatsApp-Auszüge, Aktenstück 05
ca. 10.11.2024	Hanna entdeckt Nachrichten auf Familien-iPad (Autosynchro)	Mandantenangabe
13.11.2024	Aussprache zwischen Hanna und Franz; Franz räumt „engeres Verhältnis“ ein	Mandantenangabe
14.11.2024	Franz zieht aus (Burgweg 38, Bothfeld)	bestätigt durch Hanna; Adresse nicht verifiziert
28.11.2024	Erstgespräch Klotzkette Rechtsanwalts-gesellschaft; Mandatsübernahme	Aktenstück 01; EML 2024-11-19 (Erstanfrage Hanna per E-Mail)
12.12.2024	Telefonbesprechung Dr. Pohl-Krauss / RAin Helmstedt / Hanna	Telefonprotokoll (intern)
Jan. 2025	Jugendamt Hannover-Linden: erster Kontakt auf Eigeninitiative Hanna	Aktenstück 07
22.02.2025	Alkohol-Vorfall: Kinder kommen verstört vom Wochenende bei Franz	Aktenstück 06; Mara-Aussage
ca. 01.03.2025	Mara erzählt Klassenlehrerin Müller-Tessar von Vorfall	Aktenstück 06
03.03.2025	Meldung Hanna ans Jugendamt schriftlich	Aktenstück 07
20.03.2025	Jugendamt-Gespräch mit Hanna; Familienberatung vorgeschlagen	Aktenstück 07
April 2025	Erstes Cochemer-Beratungsgespräch bei Familienpsychologin Brandt	Aktenstück 09
30.04.2025	Schreiben RAin Ganzhorn (Anwältin Franz) mit Forderung Wechselmodell	EML 2025-04-30
Mai 2025	Franz blockiert zweiten Cochemer-Termin	mündlich Mandantin, JA-Protokoll
Juli 2025	Mara stellt Antrag nach SBBG beim Standesamt; Beratungsschein liegt vor	Aktenstück 10
August 2025	Wirtschaftsgutachten Architekturbüro (Gutachter: WP Dreschler, Hannover): Entwert. 1,42 Mio. EUR	Aktenstück 18
Sept. 2025	Immobilienwertgutachten: SV Klausberg, Wert 920.000 EUR	Aktenstück 17; PDF-Anlage
Sept. 2025	Aktueller Stand lt. Akte	—

4. Verfahrensstatus September 2025

- Trennungsjahr läuft, endet 14.11.2025.
- Scheidungsantrag geplant: Januar 2026.
- Zuständiges Gericht: Amtsgericht Hannover — Familiengericht, Volgersweg 65, 30175 Hannover.
- Vorläufige Umgangsregelung faktisch: 14-tägiges Wochenende Franz + Mittwochabend, kein schriftlicher Beschluss.
- Cochemer Modell: Gespräch 1 abgehalten (April 2025), Gespräch 2 von Franz verweigert.
- Eilantrag § 1666 BGB: noch nicht eingereicht, Prüfung laufend (Aktenstück 08).
- SBGG-Antrag Mara: Wartefrist 3 Monate läuft seit Juli 2025. Streit über Zustimmung Franz (Aktenstück 10).

5. Weitere Beteiligte

Person	Funktion
RAin Sabine Helmstedt, Hannover	Kooperationsanwältin (lokal, Hannover)
RAin Dr. Alexandra Ganzhorn, Hannover	Anwältin Franz Trüffelberch
WP Dreschler, Hannover	Wirtschaftsgutachter Architekturbüro
SV Klausberg, Hannover	Immobiliensachverständiger
Jugendamt Hannover-Linden	Träger Cochemer-Prozess, ASD
Frau Brandt	Familienpsychologin, Cochemer-Koordinatorin
Frau Müller-Tessar	Klassenlehrerin Mara (Gymnasium Linden)
Schulpsychologin (Name noch nicht mitgeteilt)	Schulpsychologie Gymnasium Linden
Standesamt Hannover-Mitte	Zuständig für SBGG-Antrag Mara

Datei

Office-Dokument: 03_ehevertrag_oder_kein_ehevertrag.docx

Ehevertrag — Vermerk: Kein Ehevertrag vorhanden

Stand: Dezember 2024

Bearbeiterin: RAin Dr. Friederike Pohl-Krauss

1. Befund

Es besteht kein notarieller Ehevertrag. Hanna Trüffelberch hat im Erstgespräch ausdrücklich bestätigt, dass sie und Franz Trüffelberch bei der Eheschließung am 12.08.2008 keinen Ehevertrag geschlossen haben. Sie haben weder einen Gütertrennungs- noch einen Wahlgüterrechtsvertrag errichtet. Auch eine Modifikation des Zugewinnausgleichs oder ein Ausschluss des Versorgungsausgleichs wurde nicht vereinbart.

Hanna hat dies auf Nachfrage mehrfach bestätigt und erklärt, der Notar sei damals gar nicht erst Thema gewesen — „Wir dachten, das machen nur Reiche.“

Zur Sicherheit wurde sie aufgefordert zu prüfen, ob in Erbangelegenheiten (Testament, Erbvertrag) oder in einem Gesellschaftsvertrag der PartGmbH güterrechtliche Regelungen enthalten sind. Beides wurde verneint. Der Gesellschaftsvertrag der PartGmbH enthält nach Hannas Angabe lediglich eine Ausnahmeklausel für den Fall der Zwangsvollstreckung in Gesellschaftsanteile durch einen Gläubiger eines Gesellschafters, aber keine eherechtliche Bestimmung.

2. Rechtliche Folge: Zugewinnngemeinschaft kraft Gesetzes

Da kein Ehevertrag vorliegt und die Ehe nach deutschem Recht geschlossen wurde, gilt gemäß §§ 1363 ff. BGB der gesetzliche Güterstand der **Zugewinnngemeinschaft**. Das bedeutet:

- Während der Ehe bleibt das Vermögen jedes Ehegatten rechtlich getrennt (kein gemeinschaftliches Eigentum an Vermögensmassen).
- Bei Beendigung der Zugewinnngemeinschaft (hier durch Scheidung) findet ein **Zugewinnausgleich** statt (§ 1378 BGB).
- Ausgleichsberechtigter ist derjenige Ehegatte, dessen Zugewinn geringer ist als der des anderen.

3. Keine rückwirkende Änderung

Die Frage, ob nachträglich ein Ehevertrag errichtet werden kann, ist für unsere Mandantin nicht relevant: Sie hat keinen Anlass, eine Modifikation vorzunehmen, die ihre Verhandlungsposition verschlechtern würde. Theoretisch wäre eine notarielle Scheidungsfolgenvereinbarung möglich (§ 1408 BGB), die Zugewinn, Versorgungsausgleich und Unterhalt regelt. Hanna hat dazu kein Interesse signalisiert; sie vertraut auf die gesetzliche Regelung als Ausgangspunkt für Verhandlungen.

4. Relevante Risiken ohne Ehevertrag

4.1 Für Hanna

Das Architekturbüro (PartGmbH) ist formal Hannas Privatvermögen. Der Gesellschaftsanteil wächst also in ihren Zugewinn ein. Das Wirtschaftsgutachten (Aktenstück 18) wird den erheblichen Wertzuwachs des Büros dokumentieren. Ohne Ehevertrag fließt dieser Zuwachs vollständig in die Zugewinnberechnung ein.

Ein besonderes Problem entsteht dadurch, dass die Mitgesellschafterin Anne Ürgelheim — Hannas Schwester — zwar selbst kein Ehepartner im hiesigen Verfahren ist, aber der Gesellschaftsvertrag keine Liquidations- oder Abfindungsklausel für den Fall enthält, dass Hanna einen erheblichen Zugewinnausgleich zu leisten hat. Wird Hanna durch einen hohen Zugewinnausgleich gezwungen, liquide Mittel aufzubringen, kann das die Gesellschaft belasten.

4.2 Für Franz

Franz' Holzwerkstätten e.K. wurde 2018 gegründet — also während der Ehe. Das Anfangsvermögen ist daher 0 EUR (kein Anfangsvermögen, da zum Zeitpunkt der Eheschließung 2008 noch nicht existent). Der Zugewinn aus dem Betrieb fließt damit in voller Höhe in die Ausgleichsberechnung ein.

Hinweis: Franz könnte versuchen, betriebliche Schulden oder Verbindlichkeiten geltend zu machen, die den Wert der Holzwerkstätten nach unten drücken. Eine gründliche Prüfung der Jahresabschlüsse und Steuerbescheide ist notwendig.

5. Ergebnis

- Kein Ehevertrag vorhanden.
- Güterstand: gesetzliche Zugewinnngemeinschaft.
- Zugewinnausgleich wird Kernstreitpunkt des Scheidungsverfahrens sein.
- Bewertung beider Unternehmen ist entscheidend (Aktenstücke 11, 12, 18).
- Kein Handlungsbedarf beim Ehevertrag; keine rückwirkende Änderung angestrebt.

Bearbeitungshinweis: Die Thematik „Ehevertrag“ kann im Scheidungsverfahren durch die Gegenseite möglicherweise in Form einer behaupteten mündlichen Vereinbarung wieder aufgegriffen werden. Hannas Angaben wurden protokolliert. Zeugen für das Fehlen eines Ehevertrags sind nicht erforderlich; das Nichtvorhandensein eines notariellen Vertrags ist die Standardsituation und muss nicht bewiesen werden.

Datei

Office-Dokument: 04_haushaltsstruktur_und_betreuungsanteile.docx

Haushaltsstruktur und Betreuungsanteile

Stand: März 2025

Bearbeiterin: RAin Dr. Friederike Pohl-Krauss / RAin Helmstedt

Grundlage: Mandantengespräche, Fragebogen Hanna Trüffelberch (ausgefüllt 20.02.2025)

1. Wohnsituation

Hanna und die drei Kinder wohnen in der Lindener Hofstraße 47, 30449 Hannover-Linden. Das Haus ist ein freistehendes Einfamilienhaus, BJ ca. 1964, kernsaniert 2014–2015. Fünf Zimmer, Küche, zwei Bäder, kleiner Garten. Die Kinder haben jedes ein eigenes Zimmer.

Franz wohnt seit 14.11.2024 in einer Mietwohnung in der Burgweg 38, Hannover-Bothfeld. 3-Zimmer-Wohnung, ca. 78 qm, zur Miete. Die Kinder übernachten dort bei den vereinbarten Umgangswochenenden.

2. Schulische Situation der Kinder

Mara (15, Klasse 10)

Gymnasium Linden, Goetheschule, Lavesallee 12, 30169 Hannover. Mara ist nach Hannas Angaben schulisch gut (Zeugnis zuletzt: Durchschnitt 2,3), sozial engagiert, in einer Theater-AG aktiv. Sie fährt mit dem Fahrrad zur Schule (ca. 15 Minuten). Besondere Situation: Mara hat im Sommer 2024 gegenüber Hanna ihre Geschlechtsidentität thematisiert; Näheres in Aktenstück 10.

Jonas (12, Klasse 6)

IGS Linden-Süd, Deisterstraße 44, 30449 Hannover. Jonas hat einen regulären Schulweg (Bus, ca. 20 Minuten). Mitglied im Fußballverein TSV Linden-West. Training dienstags und donnerstags 16:30 Uhr, Spiele samstags. Hanna bringt und holt, soweit Franz nicht an dem Wochenende zuständig ist.

Lina (9, Klasse 4)

Grundschule Limmerstraße, Limmerstraße 34, 30449 Hannover. Lina geht zu Fuß (ca. 10 Minuten). Ballettunterricht montags 16:30 Uhr, Schwimmkurs donnerstags 15:30 Uhr (Hallenbad Linden). Beides organisiert und begleitet ausschließlich von Hanna; Franz war in der Vergangenheit hierbei selten eingebunden.

3. Wochenroutine unter Hanna (Regelzeitraum)

Tag	Hanna-Aufgaben
Mo	Frühstück, Schule (alle eigenständig), Lina: Ballett 16:30 (Hanna holt 18:00)
Di	Frühstück, Schule; Jonas Training 16:30 (Hanna bringt/holt)
Mi	Frühstück, Schule; Umgangsabend Franz (holt 17:00, bringt 20:00 zurück)
Do	Frühstück, Schule; Jonas Training + Linas Schwimmkurs (Parallellogistik)

Fr	Frühstück, Schule; Übergabe Franz 16:30 (an Franz-Wochenenden)
Sa	Alle zuhause (kein Franz-WE); Einkauf, Mara: Theater-AG; Jonas: Fußballspiel
So	Familienstag, Hausaufgabenpflege Lina/Jonas

Hanna ist ganztätig berufstätig; sie arbeitet im Homeoffice an zwei bis drei Tagen pro Woche. An Bürotagen (Dienstag und Donnerstag regelmäßig im Büro) greift sie auf eine Haushaltshilfe zurück (Frau Barbu, 12 Stunden/Woche). Frau Barbu holt Lina vom Schwimmkurs ab, wenn Hanna im Büro ist.

4. Franz-Umgang (aktuell praktiziert, nicht schriftlich fixiert)

14-tägiges Wochenende: Freitag 16:30 Abholung bis Sonntag 18:00 Rückgabe.

Mittwochs-Abend: Abholung 17:00, Rückgabe 20:00, kein Übernachten.

Franz holt und bringt die Kinder. Bei Jonas fällt das Donnerstagstraining aus, wenn es auf ein Franz-Wochenende fällt (Rückgabe erst Sonntag, Training Donnerstag beim anderen Elternteil nicht organisiert). Hanna hat das toleriert, sieht es aber als strukturelles Problem im Fall eines Wechselmodells.

5. Betreuungsanteile — Einschätzung

Hanna beziffert ihren zeitlichen Betreuungsanteil auf ca. 80–85 % des Jahres. Franz hat diese Einschätzung — nach Kenntnis der Kanzlei aus dem Schriftsatz der Gegenseite (EML 2025-04-30) — bestritten und macht ca. 50 % geltend, was bei einer realistischen Betrachtung des tatsächlichen gelebten Alltags (Schultag-Routinen, Arzttermine, Hobbys) nicht plausibel erscheint.

Betreuungsanteil Franz nach aktueller Praxis: hochgerechnet ca. 4 Übernachtungen pro 14-tägigen Zyklus = ca. 26–27 % der Nächte im Jahr, zuzüglich Mittwochabend (keine Übernachtung).

6. Kindesinteressen und Präferenzen (Stand März 2025)

Hanna schildert die Kinder unterschiedlich:

- **Mara** hat im Gespräch mit Hanna geäußert, sie wolle „nicht ständig hin und her pendeln“. Sie brauche Stabilität, vor allem jetzt. Mara hat den Alkohol-Vorfall eigenständig gemeldet (siehe Aktenstück 06) und ist erkennbar belastet.
- **Jonas** vermisst den Vater aktiv; er hat Hanna gefragt, ob er nicht öfter zu Papa darf. Gleichzeitig ist das Fußballtraining für Jonas zentral — Franz hat die Termine in der Vergangenheit selten wahrgenommen.
- **Lina** ist nach Hannas Einschätzung am stärksten verunsichert. Sie hat nach dem 22.02.2025-Wochenende ca. eine Woche lang nachts schlecht geschlafen und an Hanna geklammert.

Eine Kindesanhörung nach § 159 FamFG wird im Verfahren stattfinden. Die Kanzlei wird prüfen, ob eine Verfahrensbeistandschaft nach § 158 FamFG zu beantragen ist (Aktenstück 22).

7. Haushaltsbezogene Ausgaben (monatlich, Hanna-Angaben)

Posten	EUR/Monat
Darlehensrate Haus (Volksbank)	1.480
Haushaltshilfe Frau Barbu	580
Lebensmittel/Haushalt	1.100
Kinder: Schulmaterial, Ausflüge, etc.	380
Mara: Theater-AG, Materialien	45
Jonas: Fußballverein, Ausrüstung	90
Lina: Ballett, Schwimmkurs	130
Sonstiges	250
Summe (ohne Hanna privat)	4.055

Diese Ausgaben trägt aktuell allein Hanna. Franz zahlt keinen Trennungsunterhalt und keinen Kindesunterhalt; bisher lief der Unterhalt faktisch als Naturalunterhalt durch Hanna. Formelle Unterhaltsberechnung: Aktenstück 13/14.

Datei

Office-Dokument: 05_kommunikation_franz_und_studentin.docx

Affäre: Nachrichtenauswertung und Mandatsrelevanz

Stand: Januar 2025

Bearbeiterin: RAin Dr. Friederike Pohl-Krauss

Hinweis zur Lektüre: Sämtliche Auszüge sind redaktionell anonymisiert. Der Name der dritten Person lautet in der Akte durchgehend „S. K.“ — Klarnamen wurden entfernt. Die Auswertung dient ausschließlich der Sachverhaltsrekonstruktion und der Mandatsberatung.

1. Sachverhalt der Entdeckung

Am 10. oder 11. November 2024 (Hanna erinnert sich nicht mehr genau) lag das Familien-iPad auf dem Küchentisch. Lina hatte es zum Spielen benutzt. Als Hanna das Tablet später wegräumte, war ein iMessage-Verlauf auf dem Bildschirm aktiv — die Apple-ID von Franz war auf dem Tablet noch eingeloggt (alter Zustand), und eine Synchronisierung mit Franz' iPhone hatte stattgefunden.

Hanna schildert: Sie habe kurz geschaut, ob eine der App-Benachrichtigungen die Kinder betraf. Dann sah sie den Verlauf mit „S.“ und las einige Nachrichten. Nach etwa zwei Minuten legte sie das Tablet weg; sie war zu aufgewühlt, um weiterzulesen. Sie hat keine Screenshots gemacht, wohl aber den Nachnamen „K.“ aus dem vollständigen Kontakt und das Profilfoto wahrgenommen.

2. Inhalt der Nachrichten (rekonstruierte Zusammenfassung nach Mandantenangabe)

Die Mandantin hat den Kanzleianwältinnen mündlich wiedergegeben, was sie gelesen hat. Es handelt sich um eine Zusammenfassung aus dem Gedächtnis, keine wörtliche Wiedergabe.

Ton: Die Nachrichten wirkten vertraut, privat, romantisch. Franz schrieb Dinge wie „Ich denke dauernd an vorgestern“ und „Ich kann nicht mehr“, S. antwortete mit ähnlichem Ton. Es war kein rein geschäftlicher oder flüchtiger Kontakt.

Zeitraum: Aus den sichtbaren Datumsanzeigen im Verlauf schloss Hanna, dass die Kommunikation mindestens seit Juni oder Juli 2024 intensiver war. Frühere Nachrichten waren nicht im Sichtfeld.

Inhalt: Keine expliziten Detailbeschreibungen. Hanna schildert eine „Innigkeit“, die sie als klar romantisch-sexuell interpretiert.

3. Rekonstruierte Auszüge (anonymisiert, nach Mandantengedächtnis, daher paraphrasiert)

Die folgenden Auszüge geben wieder, was Hanna in Kanzleigesprächen berichtet hat. Sie sind keine Original-Screenshots und müssen als unsichere Sekundärwiedergabe gewertet werden.

Franz → S.K., ca. 08.11.2024:

„Ich weiß nicht mehr, wie das alles noch gutgehen soll. Bei euch fühle ich mich endlich ich selbst.“

S.K. → Franz, ca. 08.11.2024:

„Du bist bei mir. Das bleibt so.“

Franz → S.K., ca. 09.11.2024:

„Ich hab heute Nacht wieder nicht geschlafen. Hab immer an dich gedacht.“

Weitere Nachrichten hat Hanna nicht gelesen oder erinnert sich nicht. Sie betont, sie habe das Tablet sofort weggelegt.

4. Person „S. K.“

Hanna kennt den Vornamen der Person als „S.“ — ein Vorname, den sie Freunden gegenüber nicht nennen möchte. Sie hat aus dem Profilfoto und dem vollständigen Kontakteintrag geschlossen, dass es sich um eine junge Frau handelt, die sie auf ca. 25–30 Jahre schätzt. Franz hat im Gespräch am 13.11.2024 auf direkte Frage Hannas erklärt, die Person sei „eine Bekannte aus einem Seminar“ — Hanna versteht das als Hinweis auf eine akademische Veranstaltung oder einen Weiterbildungskurs.

Nach weiteren Nachfragen räumte Franz ein, „S.“ sei Studentin. Alter und Hochschule hat er nicht angegeben; Hanna schätzt das Alter auf ca. 29 Jahre.

Wichtig für die Akte: Es gibt keinen Beleg für eine Fortdauer der Beziehung nach dem 14.11.2024. Ob die Verbindung noch besteht, ist unbekannt. Für das Scheidungsverfahren ist der Schuldgrundsatz seit der Reform 1977 abgeschafft; die Affäre hat keine direkten Auswirkungen auf Scheidungsfolgen wie Unterhalt oder Zugewinn, es sei denn, Franz hätte gemeinschaftliche Mittel für die Beziehung aufgewendet (grobe Unbilligkeit nach § 1381 BGB — derzeit kein Anhaltspunkt).

5. Mandatsrelevanz

5.1 Scheidungsrecht

Das deutsche Scheidungsrecht ist seit 1977 vom Schuldprinzip befreit. Ehebruch ist kein Scheidungsgrund und hat keine automatischen Konsequenzen auf Unterhalt, Zugewinn oder Sorgerecht. Die Ehe kann nach § 1565 BGB geschieden werden, wenn sie gescheitert ist — das ist hier nach dem Auszug Franz' und der eindeutigen Trennungserklärung beider Seiten evident.

5.2 Vertrauensklima und Verhandlungstaktik

Die Affäre prägt das Vertrauensklima erheblich. Hanna ist bereit, sachlich zu verhandeln, hat aber einen tiefen Vertrauensbruch erlebt. Das muss in der Kommunikationstaktik berücksichtigt werden:

- Direkte Verhandlungen Hanna/Franz sind derzeit nicht zumutbar. Alle wesentlichen Punkte laufen über die Anwältinnen.
- Franz und RAin Ganzhorn kommunizieren bisher sachlich; das ist zu erhalten.

- Hanna darf nicht in eine Position gedrängt werden, in der sie das Thema öffentlich macht — das würde die Verhandlungsatmosphäre weiter verschlechtern und ist für die Kinder schädlich.

5.3 Datenschutz / Verwertbarkeit

Hanna hat die Nachrichten nicht gezielt abgehängt, nicht kopiert und nicht aufbewahrt. Sie hat sie versehentlich gesehen. Die Rechtslage zur Verwertbarkeit heimlich erlangter Nachrichtenkopien ist komplex (Beweisverwertungsverbot, § 201a StGB). Da keine Kopien gemacht wurden und Hanna keinen gerichtlichen Beweis durch die Nachrichten führen will, ist dieses Problem akademisch. Wir beraten die Mandantin, keine weiteren Nachforschungen anzustellen.

5.4 Kindeswohlbezug

Kein direkter Kindeswohlbezug der Affäre per se. Relevant wird sie nur, wenn nachgewiesen werden könnte, dass Franz während der Umgangszeiten mit den Kindern die Person getroffen und die Kinder dadurch in emotional belastende Situationen gebracht hat. Das ist derzeit nicht belegt.

6. Weiteres Vorgehen

- Keine aktive Beschaffung weiterer Belege zur Affäre.
- Kein Verweis auf die Affäre in Schriftsätzen, solange nicht erforderlich.
- Dokumentation in der Akte dient ausschließlich der vollständigen Sachverhaltsrekonstruktion für die beratenden Anwältinnen.

Datei

Office-Dokument: 06_alkoholvorfall_22_02_2025_und_meldungen.docx

Alkohol-Vorfall 22./23.02.2025 und nachfolgende Meldungen

Stand: April 2025

Bearbeiterin: RAin Dr. Friederike Pohl-Krauss / RAin Helmstedt

1. Ausgangssachverhalt

Am Wochenende 21.–23.02.2025 verbrachten alle drei Kinder — Mara, Jonas, Lina — das reguläre 14-tägige Umgangswochenende bei Franz Trüffelberch in seiner Wohnung in Hannover-Bothfeld.

Am Sonntag, 23.02.2025, gegen 17:50 Uhr holte Hanna die Kinder ab (Abholung war vereinbart 18:00 Uhr, Hanna kam etwas früher). Sie schildert die Situation beim Abholen wie folgt:

- Lina weinte beim Aussteigen aus dem Auto Franz'. Franz wirkte nach Hannas Angabe „nervös und abgehetzt“, hat Hanna nicht in die Augen geschaut.
- Jonas schwieg und ging sofort ins Haus. Für seinen Freundlichkeit zu diesem Zeitpunkt ungewöhnlich.
- Mara hatte einen Ausdruck, den Hanna als „zermürbt“ beschreibt — kein Weinen, aber angespannt.

Hanna fragte die Kinder einzeln, was passiert sei. Lina war nicht in der Lage zu artikulieren, was sie bedrückte, und klammerte sich an Hanna. Jonas sagte nur, der Abend sei „irgendwie komisch“ gewesen. Mara bat Hanna, erst in Ruhe zu lassen; am Montagabend erzählte sie dann:

2. Maras Schilderung (Montagabend 24.02.2025)

Mara berichtete Hanna (die Wiedergabe basiert auf Hannas Gedächtnisprotokoll, das sie am 25.02.2025 niedergeschrieben und der Kanzlei übergeben hat):

Samstagabend (22.02.2025) hatten sie und die Kinder mit Franz gemeinsam gegessen. Franz hatte Bier getrunken — „mehrere Flaschen“, so Mara. Gegen 21:00 Uhr sei die Stimmung „komisch“ geworden. Franz habe laut und undeutlich gesprochen. Als Jonas ihn etwas gefragt habe, habe Franz überreagiert und „geschrien, das seien Kleinigkeiten“. Mara habe das als erschreckend wahrgenommen, da Franz sonst eher ruhig sei. Franz sei danach auf dem Sofa eingeschlafen. Lina habe geweint; Mara habe Lina und Jonas in ihr (Maras) Zimmer geholt, wo sie den Rest des Abends verbracht hätten. Mara beschreibt, dass sie sich „verantwortlich“ gefühlt habe.

Mara hat ausdrücklich kein Wort von körperlicher Bedrohung oder Berührung erwähnt. Franz hat nach ihrer Schilderung niemanden angefasst.

3. Meldung durch Klassenlehrerin Müller-Tessar

Etwa eine Woche nach dem Vorfall — ca. 28.02.2025 oder 01.03.2025 — hat Mara ihrer Klassenlehrerin Frau Müller-Tessar auf Nachfrage (Frau Müller-Tessar hatte Maras Anspannung bemerkt) von dem Abend erzählt. Frau Müller-Tessar hat daraufhin die schulpsychologische Fachkraft

der Goetheschule, Frau Rennert-Klein (laut Telefonat der Kanzlei mit der Schulleitung bestätigt), informiert. Frau Rennert-Klein führte am 04.03.2025 ein Gespräch mit Mara.

Ergebnis des schulpsychologischen Gesprächs: Mara machte keinen akut gefährdeten Eindruck. Sie sei in der Lage, die Situation zu benennen und zu differenzieren. Frau Rennert-Klein hat die Schulleitung informiert; die Schulleitung hat per Schreiben vom 10.07.2025 (EML-Anlage: 2025-07-10_schulleitung_an_kanzlei_mara_situation.eml) Kontakt zur Kanzlei aufgenommen und dem Jugendamt eine parallele Meldung eingereicht.

4. Meldung Hanna ans Jugendamt Hannover-Linden (03.03.2025)

Hanna hat am 03.03.2025 eine schriftliche Meldung an das Jugendamt Hannover-Linden (Allgemeiner Sozialer Dienst, Fachbereich Jugend und Familie) übermittelt. Die Meldung war formlos; Hanna hat auf eine telefonische Beratung durch die Kanzlei hin einen kurzen Sachverhaltsbrief verfasst. Kanzleikopie liegt vor.

Wesentliche Angaben in der Meldung:

- Beschreibung des Vorfalls 22./23.02.2025.
- Maras Schilderung (zusammengefasst).
- Sorge um Betreuungsqualität in Franz' Haushalt.
- Bitte um Überprüfung.

Das Jugendamt hat am 10.03.2025 per Telefon den Eingang bestätigt. Ein Gespräch mit Hanna und den Kindern wurde für den 20.03.2025 vereinbart.

5. Jugendamtsgespräch 20.03.2025

Das Gespräch fand im Büro des ASD Hannover-Linden statt. Anwesend: Frau Kowalczyk (Sachbearbeiterin JA), Hanna, Mara (kurze Teilnahme auf freiwilliger Basis). Jonas und Lina wurden nicht mitgebracht; die Sachbearbeiterin hielt das für zunächst nicht notwendig.

Mara hat in dem Gespräch das Wesentliche bestätigt: Vater habe an dem Abend viel getrunken und sei dann unberechenbar laut geworden. Sie habe die jüngeren Geschwister in Sicherheit gebracht. Frau Kowalczyk hat Mara für ihr verantwortungsvolles Handeln gelobt.

Das Jugendamt hat ein Gespräch auch mit Franz Trüffelberch angekündigt. Franz hat nach Angabe des JA dem Gespräch (Brief vom JA 25.03.2025, Kopie erbeten) zugestimmt, es dann aber zweimal verschoben.

6. Aussagen Jonas und Lina (nach Hanna-Protokoll, April 2025)

Hanna hat auch Jonas und Lina in zwei getrennten Gesprächen befragt. Die Gespräche wurden nicht in Gegenwart der Kanzlei geführt.

Jonas: „Papa hatte viel Bier. Er war komisch. Er hat nicht richtig geantwortet.“ Auf Nachfrage, ob er sich erschrocken habe: „Ja. Aber er hat mir nichts getan.“

Lina: Hat nicht viel gesprochen. Hat erklärt, Mara habe gesagt, sie solle still sein. Sie habe dann geschlafen (unklar, ob tatsächlich geschlafen oder einfach aufgehört zu reagieren). Lina hat seither bei einem weiteren Umgangsbesuch (07.03.2025) auf Franz' Wunsch hin übernachtet und wirkte danach unauffällig.

7. Reaktion Franz

Franz Trüffelberch hat über seine Anwältin RAin Ganzhorn am 30.04.2025 schriftlich erklärt, er bestreite die Darstellung „vollständig und in jedem Punkt“. Er habe an dem Abend zwei Bier getrunken und sei müde gewesen. Der Ton der Kinder habe er mit normaler Lautstärke korrigiert. Er sei nicht betrunken gewesen. Er wolle das Jugendamt-Gespräch mit einer eigenen Schilderung ausräumen.

Weitere Einlassung: Franz wirft Hanna vor, die Kinder zu „instrumentalisieren“ und die Situation zu nutzen, um sein Umgangsrecht zu beschränken.

8. Rechtliche Einordnung und weiteres Vorgehen

Der Vorfall allein reicht — gemessen an den Voraussetzungen des § 1666 BGB — noch nicht sicher für einen gerichtlichen Eilantrag aus. Es fehlt an einer belegten konkreten Kindeswohlgefährdung (keine Verletzungen, kein Eingreifen Dritter, keine ärztliche Untersuchung). Gleichzeitig ist die Situation nicht zu bagatellisieren: Mara hat eigenständig Verantwortung übernommen, die Jüngeren in Sicherheit zu bringen — das ist ein erhebliches Signal.

Die Kanzlei prüft:

- Ob ein Gutachtensauftrag durch das Familiengericht (§ 163 FamFG) sinnvoll ist.
- Ob ein Antrag auf begleiteten Umgang als einstweilige Anordnung in Betracht kommt.
- Ob das Jugendamt-Gespräch mit Franz ein aufschlussreiches Ergebnis bringt.

Näheres in Aktenstück 08.

Datei

Office-Dokument: 07_jugendamt_hannover_korrespondenz.docx

Jugendamt Hannover — Korrespondenz und Verfahrensstand

Stand: September 2025

Bearbeiterin: RAin Helmstedt / RAin Dr. Pohl-Krauss

1. Überblick Jugendamtskontakte

Das Jugendamt Hannover-Linden (Allgemeiner Sozialer Dienst, Fachdienst Jugend und Familie) ist in dieser Akte aus zwei Richtungen eingeschaltet:

1. Durch Hannas schriftliche Meldung vom 03.03.2025 (Alkohol-Vorfall).
2. Durch die Schulleitung der Goetheschule (Juli 2025).

Das Jugendamt ist außerdem im Kontext des Cochemer Modells aktiv: Es hat die Familienpsychologin Brandt als Koordinatorin empfohlen und koordiniert die Elternberatungstermine.

Zuständige Sachbearbeiterin: Frau Kowalczyk, ASD Hannover-Linden, Tel. 0511/169-42710 (lt. Briefkopf).

2. Schriftverkehr (chronologisch)

Brief 1 — Hanna Trüffelberch → Jugendamt, 03.03.2025 (Meldung)

Formloser Sachverhaltsbrief, ca. 2 Seiten. Hanna schildert den Vorfall vom 22.02.2025, die Reaktion der Kinder und Maras Schilderung. Sie bittet das Jugendamt um Überprüfung und hat erklärt, sie stimme einer Kontaktaufnahme mit den Kindern zu. Kanzleikopie liegt vor.

Brief 2 — Jugendamt → Hanna, 10.03.2025 (Eingangsbestätigung)

Kurze Eingangsbestätigung. Frau Kowalczyk bestätigt den Eingang, teilt mit, dass die Sache bearbeitet wird und ein Gespräch angeboten wird. Keine inhaltliche Stellungnahme.

Brief 3 — Jugendamt → Hanna, 14.03.2025 (Gesprächseinladung)

Einladung zum ASD-Gespräch am 20.03.2025, 10:00 Uhr. Hanna kann optional eine Vertrauensperson mitbringen. RAin Helmstedt hat beratend zur Seite gestanden; sie hat das Gespräch nicht aktiv begleitet, da das Jugendamtsgespräch keine anwaltliche Begleitung erforderte und das Amt eine natürliche Atmosphäre bevorzugt.

Vermerk Jugendamt — internes Gesprächsprotokoll 20.03.2025 (Kopie erbeten, noch nicht erhalten)

Das Jugendamt hat mündlich zugesagt, eine Abschrift des internen Gesprächsvermerks an die Kanzlei zu übermitteln. Stand September 2025: noch ausstehend. RAin Helmstedt hat am 02.09.2025 telefonisch nachgehakt; Frau Kowalczyk hat eine baldige Übersendung zugesagt.

E-Mail JA → Kanzlei, 25.02.2025 (EML-Datei: 2025-02-25_jugendamt_an_kanzlei_meldung.eml)

Vorgezogene Kurzinformation aus dem Postfach des JA an die Kanzlei nach Vollmachtsübermittlung. Inhalt: Bestätigung Eingang Hannas Meldung, Ankündigung Einladung zum Gespräch, Hinweis auf

Datenschutz (Weitergabe personenbezogener Daten nur mit Einwilligung). Vollmacht Hanna liegt dem JA vor.

Brief JA → Franz Trüffelberch, 25.03.2025 (Kopie erbeten)

Das JA hat Franz zu einem Klärungsgespräch eingeladen. Franz hat lt. telefonischer Mitteilung des JA an RAin Helmstedt zweimal verschoben (einmal krankheitsbedingt, einmal wegen Terminkonflikt Werkstatt). Dritter Termin war für Juli 2025 geplant — Ergebnis steht noch aus.

Schreiben RAin Ganzhorn (Franz' Anwältin) → JA, ca. April 2025

RAin Ganzhorn hat laut Jugendamt ein Schreiben übermittelt, in dem Franz den Alkohol-Vorfall bestreitet und betont, er habe das Wohl der Kinder stets in den Vordergrund gestellt. Das JA hat dieses Schreiben nach eigenem Bekunden „zur Kenntnis genommen“.

3. Cochemer Beratungstermine

Das Cochemer Modell ist kein Rechtskonzept, sondern ein interdisziplinärer Kooperationsansatz zwischen Jugendamt, Familiengericht, Beratungsstellen und Anwaltschaft mit dem Ziel, elterliche Konflikte zu deeskalieren, bevor das Gericht eingreift. Das Jugendamt Hannover hat das Modell für dieses Mandat empfohlen.

Termin 1 — April 2025 (abgehalten)

Ort: Beratungsstelle der Diakonie Hannover-Linden, Birkenweg 7, 30449 Hannover.

Koordinatorin: Frau Brandt, Diplom-Psychologin.

Anwesend: Hanna, Franz, Frau Brandt, Frau Kowalczyk (JA, kurz).

Ergebnis: Erster Kontakt hergestellt. Beide Elternteile wurden nach ihren Vorstellungen befragt. Franz formulierte erneut seinen Wunsch nach Wechselmodell 50/50. Hanna erläuterte ihre Bedenken sachlich. Vereinbarung: zweiter Termin Ende Mai 2025.

Termin 2 — Ende Mai 2025 (von Franz abgesagt)

Franz hat den Termin per kurzer SMS an Frau Brandt abgesagt: „Habe momentan keine Kapazität für weitere Gespräche.“ Frau Brandt hat eine Neuvergabe angeboten; Franz hat nicht reagiert.

Das JA hat die Absage als problematisch vermerkt. Franz wird im Schreiben des JA (nicht an Kanzlei; Hanna hat mündlich berichtet) darauf hingewiesen, dass eine mangelnde Kooperation im weiteren Verfahren berücksichtigt werden kann.

Termin 3 — Stand September 2025: noch nicht vereinbart

Die Kanzlei hat Frau Brandt gebeten, den Ball erneut aufzunehmen. Frau Brandt hat mitgeteilt, Franz habe sich auf ihre letzte E-Mail nicht gemeldet.

4. Familienhelfer-Vorschlag des Jugendamts

Das JA hat im Gespräch vom 20.03.2025 angeregt, eine Familienhelferin zu beauftragen, die im Haushalt von Hanna wöchentlich ca. 2 Stunden unterstützt und dabei auch ein Auge auf die

Befindlichkeit der Kinder hat. Hanna hat dem zugestimmt. Seit April 2025 kommt Frau Wendorf (AWO, Hannover) einmal wöchentlich dienstags für zwei Stunden.

Frau Wendorf hat bisher keine Bedenken gemeldet. Die Kinder reagieren auf sie entspannt.

5. Offene Punkte

Punkt	Status
JA-Gesprächsprotokoll 20.03.2025	ausstehend, RA in Helmstedt nachgehakt 02.09.2025
JA-Gespräch mit Franz	noch nicht erfolgt (zweimal verschoben)
Cochemer Termin 3	noch nicht vereinbart
JA-Einschätzung Kindeswohlgefährdung	noch nicht förmlich mitgeteilt
Ggf. Einschaltung Familiengericht durch JA (§ 8a SGB VIII)	noch kein Anhaltspunkt

Das Jugendamt hat bisher keine förmliche Kindeswohlgefährdung festgestellt. Frau Kowalczyk hat mündlich erklärt, die Situation sei „engmaschig im Blick“. Das ist für Hanna unbefriedigend, aber nach aktuellem Stand vertretbar.

6. Strategischer Hinweis

Das Jugendamt ist kein Verbündeter und kein Gegner, sondern ein unabhängiger Träger öffentlicher Aufgaben. Die Kanzlei rät Hanna, den Kontakt konstruktiv zu gestalten: Volle Transparenz gegenüber dem JA, keine Übertreibung, keine Wertung. Das JA kann im Familiengericht eine wichtige Verfahrensrolle spielen: Es wird im Verfahren nach § 50 SGB VIII zur Situation der Kinder Stellung nehmen. Eine positive Beziehung Hannas zum JA stärkt die Glaubwürdigkeit ihrer Angaben vor Gericht.

Datei

Office-Dokument: 08_arbeitgeberauskunft_hanna_einkommen.docx

TRÜFFELBERCH & ÜRGELHEIM ARCHITEKTUR PartGmbB · Lindener Markt 18, 30449 Hannover

Frau Hanna Trüffelberch
Lindener Hofstraße 47
30449 Hannover

Hannover, 18. September 2025

Unser Zeichen	LO-2025-HT / Frau Klages
Betreff	Verdienst- und Entnahmebescheinigung Januar bis August 2025

Sehr geehrte Frau Trüffelberch,

auf Ihren Antrag bestätigen wir die über die Partnerschaft abgerechneten Zahlungen vom 1. Januar bis 31. August 2025. Das monatliche Geschäftsführergehalt betrug 6800,00 Euro brutto. Zusätzlich wurden im März und Juli Gewinnvorauszahlungen von jeweils 16000,00 Euro auf Ihr Privatkonto DE31 2505 0180 0911 7744 62 überwiesen.

Die Partnerschaft trägt den Beitrag zum Versorgungswerk in Höhe von monatlich 1462,00 Euro über das Verrechnungskonto 1708. Der von Ihnen privat genutzte Wagen Volvo XC60 wird mit einem monatlichen Sachbezug von 684,00 Euro abgerechnet. Reisekostenerstattungen von insgesamt 4287,64 Euro betreffen belegte Projektfahrten und sind in den Auszahlungsbeträgen nicht als Vergütung ausgewiesen.

Für September bis Dezember 2025 ist noch keine Gewinnentnahme beschlossen. Die Jahresabrechnung hängt vom Abschluss der Schulcampus-Projekte in Garbsen und Lehrte ab. Die beigefügten Monatswerte stammen aus der Lohnbuchhaltung und dem Gesellschafterverrechnungskonto; eine Aussage zum Jahresgewinn ist damit nicht verbunden.

Mit freundlichen Grüßen

Petra Klages
Leitung Lohn und Finanzen

Anlagen

1. Monatsübersicht Januar bis August 2025
2. Auszug Gesellschafterverrechnungskonto 1708

Datei

Office-Dokument: 09_betriebszahlen_holzwerkstatt_franz.docx

STEUERKANZLEI HEIDE & BRINKMANN · Podbielskistraße 188, 30177 Hannover

Herrn Franz Trüffelberch
Holzwerkstätten Trüffelberch e.K.
Kugelfangtrift 24
30657 Hannover

Hannover, 22. September 2025

Unser Zeichen	HB/FT-2025-118
Betreff	Betriebswirtschaftliche Auswertung Januar bis August 2025

Sehr geehrter Herr Trüffelberch,

die vorläufige Auswertung weist Umsatzerlöse von 618440,28 Euro und einen vorläufigen betriebswirtschaftlichen Gewinn von 116804,71 Euro aus. Noch nicht enthalten sind die Schlussrechnung für das Projekt Rathaus Bothfeld, die Inventurdifferenzen im Holzlager und die Reparaturrechnung für die CNC-Fräse vom 29. August.

Vom Geschäftskonto wurden monatlich 3100,00 Euro als Privatentnahme gebucht. Daneben stehen Überweisungen von insgesamt 12840,00 Euro auf das Gemeinschaftskonto der Eheleute und Zahlungen für die private Krankenversicherung von monatlich 842,16 Euro. Die Leasingrate des Transporters beträgt 1184,00 Euro; nach Fahrtenbuch entfallen bis August 18 Prozent der Nutzung auf Privatfahrten.

Die Offene-Posten-Liste enthält Kundenforderungen von 88410,00 Euro, davon 27600,00 Euro älter als 60 Tage. Lieferantenverbindlichkeiten betragen 63788,42 Euro. Für die Einkommensteuer 2024 ist nach derzeitigem Stand eine Nachzahlung möglich; der Bescheid liegt noch nicht vor.

Mit freundlichen Grüßen

Jörg Brinkmann
Steuerberater

Anlagen

1. BWA Januar bis August 2025
2. Summen- und Saldenliste
3. Offene-Posten-Liste
4. Auszug Privatkonten

Datei

Office-Dokument: 10_bankauskunft_immobilienfinanzierung.docx

VOLKSBANK HANNOVER-LAND EG · Kurt-Schumacher-Straße 29, 30159 Hannover

Frau Hanna Trüffelberch und Herrn Franz Trüffelberch
Lindener Hofstraße 47
30449 Hannover

Hannover, 25. September 2025

Unser Zeichen	Baufi 44-7719 / Sa
Betreff	Darlehen 77201488, Saldo und Zinsbindung

Sehr geehrte Frau Trüffelberch, sehr geehrter Herr Trüffelberch,

zum Stichtag 14. September 2025 beträgt die Darlehensvaluta 281340,18 Euro. Der Sollzinssatz von 1,72 Prozent ist bis zum 30. Juni 2029 gebunden. Die monatliche Rate von 1564,00 Euro wird vom Gemeinschaftskonto DE76 2509 0000 1184 7720 04 eingezogen. Seit Januar gingen alle Raten fristgerecht ein.

Beide Darlehensnehmer haften gesamtschuldnerisch. Als Sicherheit ist die Grundschuld über 420000,00 Euro im Grundbuch von Linden, Blatt 7741, eingetragen. Eine Entlassung eines Darlehensnehmers setzt eine erneute Bonitätsprüfung und eine schriftliche Vereinbarung voraus. Ein entsprechender Antrag liegt uns bisher nicht vor.

Am 23. September ging eine Sondertilgung von 12000,00 Euro vom Geschäftskonto der Architekturpartnerschaft ein. Der Verwendungszweck lautet Hausrate Hanna. Die Verbuchung erfolgt zum 30. September; der oben genannte Saldo berücksichtigt diese Zahlung noch nicht.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
Henrike Sandvoß
Baufinanzierungsberaterin

Anlagen

1. Darlehenskontoauszug 1. Januar bis 14. September 2025
2. Zins- und Tilgungsplan
3. Kopie Sicherheitenübersicht

Datei

PDF-Anhang: pdfs/auskunft_versorgungswerk_architektenkammer.pdf

VERSORGUNGSWERK DER ARCHITEKTENKAMMER NIEDERSACHSEN (AKNS)

Vorabauskunft nach § 5 VersAusglG | Mitglied-Nr. AKNS-0081447 | Stand: 31. Juli 2025

Absender:	Versorgungswerk der Architektenkammer Niedersachsen (AKNS), Körperschaft des öffentlichen Rechts, Wallstraße 5, 30159 Hannover
Datum:	28. August 2025
Betreff:	Vorabauskunft für Versorgungsausgleich — Mitglied Nr. AKNS-0081447
Empfänger:	RAin Sabine Helmstedt, Marktstraße 12, 30159 Hannover (i.S. mit Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Berlin)
Mitglied:	Vera Wagenknecht, geb. Luetzelberg, geb. 1980, wohnhaft 30449 Hannover-Linden

1. GRUNDLAGE DER AUSKUNFT

Das Versorgungswerk der Architektenkammer Niedersachsen (AKNS) erteilt diese Vorabauskunft nach § 5 Abs. 3 VersAusglG auf Grundlage der ihm vorliegenden Daten. Die Auskunft betrifft die für den Versorgungsausgleich relevante Anwartschaft der genannten Mitglieds im laufenden Scheidungsverfahren vor dem Amtsgericht Hannover — Familiengericht.

2. ANWARTSCHAFT UND EHEZEITANTEIL

Position	Wert	Methode / Anmerkung
Voraussichtliche Altersrente gesamt (Regelaltersgrenze 67)	2.847 EUR/Monat (brutto)	Hochrechnung; keine Dynamisierung eingerechnet
Ehezeitanteil (Aug. 2008 – Jan. 2026, vorläufig)	2.143 EUR/Monat	§ 5 VersAusglG; anteilig nach Beitragsperioden
Ausgleichswert (hälftiger Ehezeitanteil)	1.072 EUR/Monat	= Ehezeitanteil / 2 (§ 10 VersAusglG) — verbindlich
Korrespondierender Kapitalwert (gesamter Ehezeitanteil)	ca. 398.000 EUR	AKNS-interner Faktor; Basis für externe Teilung § 14 VersAusglG
Kapitalwert des Ausgleichswerts	ca. 199.000 EUR	= 398.000 / 2

3. INTERNE TEILUNG

Das AKNS sieht in seiner Satzung (§ 25 AKNS-Satzung) die interne Teilung nach § 10 VersAusglG als Regelfall vor. Der ausgleichsberechtigte Ehegatte erhält ein eigenes Versorgungskonto beim AKNS in Höhe des hälftigen Ehezeitanteils (1.072 EUR/Monat). Eine externe Teilung nach § 14 VersAusglG ist auf Antrag möglich, sofern der ausgleichsberechtigte Ehegatte dem zustimmt und ein zielversorgungsgeeigneter Träger benannt wird. Ein Kapitalwahlrecht besteht bei interner Teilung nicht.

Diese Auskunft ist nach § 5 Abs. 3 VersAusglG für das Familiengericht verbindlich. Sie basiert auf den dem AKNS zum Auskunftsdatum vorliegenden Daten. Änderungen durch weitere Beitragszeiten bis zum tatsächlichen Ehezeitende werden berücksichtigt, sobald das endgültige Ehezeitende durch das Gericht mitgeteilt wird.

Hannover, 28. August 2025

Versorgungswerk der Architektenkammer Niedersachsen (AKNS)

i.V. Dr. Margit Brüggemann, Geschäftsführerin

Datei

PDF-Anhang: pdfs/wertgutachten_immobilie_lindener_hofstrasse.pdf

WERTGUTACHTEN IMMOBILIE

Lindener Hofstraße 47, 30449 Hannover-Linden | Sachverständiger Klausberg | 10. September 2025

Auftraggeber:	RAin Sabine Helmstedt, Marktstraße 12, 30159 Hannover, i.S. Vera Wagenknecht
Gutachter:	Dipl.-Ing. Carsten Klausberg, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Grundstücksbewertung, IHK Hannover, Vahrenwalder Straße 12, 30165 Hannover
Datum:	10. September 2025
Gutachtenart:	Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB
Bewertungsobjekt:	Lindener Hofstraße 47, 30449 Hannover-Linden, Grundstück 384 qm, EFH BJ ca. 1964, Kernsanierung 2014/15, 168 qm WF

1. OBJEKT UND LAGE

Das zu bewertende Objekt ist ein freistehendes Einfamilienhaus in Hannover-Linden, einem der nachgefragten innenstadtnahen Stadtteile Hannovers. Das Gebäude wurde um 1964 errichtet und 2014/2015 einer umfassenden Kernsanierung unterzogen (neue Haustechnik, Dämmung, Bäder, Küche, Böden). Das Grundstück ist 384 qm groß, eben, mit Garage und kleinem Garten. Die Wohnfläche beträgt 168 qm auf zwei Vollgeschossen zzgl. ausgebautem Spitzboden.

Lage: ruhige Wohnstraße, gute ÖPNV-Anbindung (Bus, Stadtbahn), Schulen und Einkaufsmöglichkeiten im Stadtteil vorhanden. Linden hat in den letzten 10 Jahren eine erhebliche Aufwertung erfahren und gehört heute zu den bevorzugten Wohnlagen Hannovers für Familien.

2. BEWERTUNGSMETHODE

Angewendet wurde das Vergleichswertverfahren nach §§ 15 ff. ImmoWertV 2021. Als Vergleichsobjekte dienten sechs Verkäufe vergleichbarer Einfamilienhäuser in Linden und angrenzenden Stadtteilen aus dem Zeitraum 2023–2025 (Kaufpreissammlung Gutachterausschuss Hannover, lfd. Nr. 2023/0817, 2024/0303, 2024/1122, 2025/0048, 2025/0211, 2025/0499). Die Vergleichswerte wurden um Unterschiede in Lage, Baujahr, Sanierungsstand und Grundstücksgröße bereinigt.

3. BERECHNUNG VERKEHRSWERT

Bewertungsparameter	Wert	Anmerkung
Vergleichspreise gesamt (6 Objekte)	4.900 – 5.700 EUR/qm WF	Hannover-Linden / -Limmer / -Ricklingen
Mittelwert bereinigt	5.240 EUR/qm WF	nach Lage- und Ausstattungsbereinigung
Wohnfläche	168 qm	gemessen nach WoFIV
Grundwert (168 × 5.240)	880.320 EUR	rechnerisch
Zuschlag Kernsanierung + Garage + Garten	+ 39.680 EUR	ca. 4,5 % Aufschlag nach Marktvergleich

VERKEHRSWERT (gerundet)	920.000 EUR	§ 194 BauGB; Stichtag 10.09.2025
-------------------------	-------------	----------------------------------

4. HINWEISE UND EINSCHRÄNKUNGEN

Dieses Gutachten ist ausschließlich für den im Rubrum bezeichneten Auftraggeber und den damit verbundenen Zweck (Scheidungsverfahren / Vermögensauseinandersetzung) erstellt. Eine Weiterverwendung für andere Zwecke oder die Weitergabe an Dritte bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Gutachters.

Der ermittelte Verkehrswert gilt für den Stichtag 10. September 2025. Marktveränderungen nach diesem Datum sind nicht berücksichtigt.

Hannover, 10. September 2025

Dipl.-Ing. Carsten Klausberg

Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, IHK Hannover

(Unterschrift und Siegel des Sachverständigen)